Wills and the
Administration
of Estates
有效遗嘱 → 遗嘱效力解释 → 谁继承
→ 谁管理遗产 → 请求权与税务
立遗嘱前期
→Capacity（能否立遗嘱）
→ Instructions（接受指示）
→ Estate Review（审查遗产）
→ Beneficiaries（确定受益人）
→ Executors（指定执行人）
→ Planning Gifts（设计遗赠）
→ Tax Planning（税务规划）
→ Drafting（起草遗嘱）
→ Execution（有效签署）
→ Storage（保管遗嘱）
→ Alteration（修改）
→ Revocation（撤销）
→ Post-Will Events
（遗嘱后的法律影响）
一、Testamentary
Capacity
（立遗嘱能力）
Age Requirement 成年要求年满18周岁 Intend to make a will（有立遗嘱意图）
Mental Capacity 精神能力能力判断针对的是立遗嘱当时
Banks v
Goodfellow
Test
四要件
第一项：
Understand the nature of making a will
理解：自己正在订立遗嘱遗嘱将在死亡后生效遗嘱决定遗产如何分配
如果不知道："I'm signing some papers."可能没有能力。
第二项：
Understand the extent of the property 必须大致了解：自己的财产有哪些。无需知道：精确金额每项资产价值只需总体知道：
第三项：
Understand the claims of potential beneficiaries
必须理解：哪些人可能合理期待继承自己的财产。例如：配偶子女受扶养人长期伴侣
并不是必须留给他们，而是必须知道：我知道他们存在，并决定是否给予。
第四项：
No disorder of the mind influencing the will
不存在精神障碍导致：妄想幻觉精神疾病影响遗嘱处分。
eg：该男子虽然具备正常的日常生活能力和卓越的数学能力，但长期受妄想影响，相信
科学家会通过“幻象”向其提供指示，并依据这些幻象决定在遗嘱中排除其唯一14岁、无残
疾且仍需抚养的女儿。这表明其妄想直接影响了其对自然受益人（natural objects of his
bounty）应享权利主张的理解和判断，因此不具备立遗嘱能力（testamentary
capacity）。
Knowledge and Approval 了解并认可遗嘱内容
Golden Rule 黄金规则
（律师执业建议）
对于年长或患病的立遗嘱人，最佳做法是由医疗从业者 (Medical Practitioner) 评估并记录其能力。
黄金法则只是“最佳实践 (Best Practice)”，而非强制性的法律规则。未遵循黄金法则 ≠ 遗嘱自动无效。
律师代替医生评估 ≠ 遗嘱自动无效。遗嘱无效的根本原因是她缺乏能力这一事实，而不是谁进行了评估。
二、Instructions for the Will
（接受立遗嘱指示）
Taking Instructions 接受客户指示
Identifying the Client 确认客户身份
Confidentiality 保密义务
Conflict of Interest 利益冲突
不当影响
Undue Influence
在遗嘱法中，与合同法不同，不存在“不当影响的自动推定” (No automatic presumption of undue influence)。
举证责任：指控不当影响的人必须证明存在实际的胁迫（Coercion）。
律师要求：看到“第三方在场”时，先不要慌张。检查律师是否采取了补救措施（如让第三方离开、单独确认指示）。如果律师
做了该做的事，且遗嘱内容合理（如本案的平分），通常不会有职业操守问题。
胁迫
Duress
在遗嘱语境下，特指身体暴力或暴力的威胁。“喊叫声”(shouting) 和“手腕上的瘀伤”(bruising on her wrist) 是明显的物理暴力迹象，因
此这指向了 Duress 而非仅仅是不当影响。
律师要求：律师应考虑客户的特质和处境。当你看到客户哭泣且有伤痕时，你有职业义务警惕其是否受到胁迫。
Fraud and
Forgery
欺诈与
伪造风险
Fraud
欺诈
指通过故意虚假陈述、隐瞒事实或其他欺骗行为，使立遗嘱人在错误认识下订立或修改遗嘱。
1. Fraudulent Misrepresentation（欺诈性虚假陈述）向立遗嘱人提供虚假信息，使其改变遗嘱。
2. Fraudulent Calumny（恶意诽谤欺诈）指某人故意散布关于潜在受益人的虚假负面信息，导致立遗嘱人改变遗嘱
3. Concealment（故意隐瞒）故意隐瞒重要事实，使立遗嘱人在错误认识下处分遗产。
Forgery
伪造
伪造是指遗嘱或其签署过程并非真实由立遗嘱人完成。
1. Forged Signature（伪造签名）
2. Forged Witness Signatures（伪造见证）
3. Alteration After Execution（签署后篡改）
Attendance Notes 会谈记录律师在与客户会面、电话沟通或视频会议后制作的详细书面记录。在遗嘱受到挑战时具有重要证据价值。
三、Testamentary
Freedom
（遗嘱自由）
Testamentary Freedom 遗嘱自由原则立遗嘱人有权决定其去世后财产如何分配，以及由谁继承。
Public Policy
公共政策限制
（一）Restraint of Marriage（限制婚姻）完全禁止受益人结婚的条件通常无效。
（二）Encouraging Divorce（鼓励离婚）鼓励离婚的遗嘱条件通常无效。
（三）Encouraging Crime（鼓励犯罪）任何要求受益人实施犯罪行为才能取得遗产的条件无效。
（四）Fraud or Illegal Acts（欺诈或违法行为）
（五）Conditions Contrary to Morality or Public Interest（违反社会公德或公共利益）
Uncertain Gifts
不确定赠与
无效就进入
无遗嘱继承
① Uncertain Beneficiary（受益人不确定）不能确定是谁 → 无效
② Uncertain Property（赠与标的不确定） ✘ 通常失败。
③ Uncertain Condition（赠与条件不确定） ✘ 无效。
④ Impossible or Unworkable Condition（不可能或无法执行的条件）客观不可能。✘ 无效。
区分
（一）Conceptual Uncertainty（概念不确定）法院不知道：什么意思。因此：失败。
（二）Evidential Uncertainty（证据不确定）暂时找不到。不是概念问题。一般不会因此无效。
四、Family Provision
Considerations
（家庭供养考虑）
Potential
Applicants
可能申请人
配偶（Spouse）
法院不仅考虑生活需要（needs），还会参考：
如果婚姻以离婚结束，申请人可能获得多少经济安排（divorce cross-check）。
民事伴侣（Civil Partner）同配偶
前配偶（Former Spouse）未再婚且未放弃权利可以申请：前提：没有再婚；没有法院命令排除申请权。
子女（Child）成年子女+未成年子女。但是，成年子女：不是自动获赔。必须证明：需要经济供养。
被视为家庭子女的人
（Person treated as a child of the family）
例如：继子女。虽然没有血缘关系。
如果：长期作为家庭成员抚养。可以申请。
受扶养人（Dependant）必须证明：死者生前：实际上承担其生活供养。eg:同居伴侣长期照顾对象经济依赖者
Reasonable
Financial Provision
合理经济供养
第一类：Spouse / Civil Partner（配偶或民事伴侣）适用较宽的标准。不限于生活维持。
第二类：其他申请人限于Maintenance（生活维持）
Advising the Testator
关于可能挑战遗嘱的建议
① 是否有权这样处分？✔ 有（Testamentary Freedom）
② 谁可能挑战？子女、配偶、受扶养人
③ 如何挑战？遗嘱有效性或1975年法案申请
④ 如何降低风险？医疗证明、Attendance Notes、Letter of Wishes、清晰起草遗嘱、适当考虑受扶养人的经济需要
⑤ 最终提醒即使遗嘱完全有效，也不能保证不会发生1975年法案诉讼。
五、Estate
Review
审查遗产
Identifying Assets 确认遗产组成
属于死者“自由遗产”(Free Estate)的一部分，由遗嘱执行人根据遗嘱条款分配。
Ownership of Assets 财产所有权
非遗嘱资产
/除外财产
(Non-Probate
Assets)
定义：根据法律运作或信托/合同条款，直接转移给受益人，完全不受遗嘱控制。
常见
联名银行账户
Joint Bank Accounts
原理：生存者取得权 (Right of Survivorship)。联名持有的银行账户（活期和储蓄）通常
被视为联权共有 (Joint Tenancy)。当一方去世，权益自动归属于尚存的联名持有人。
信托人寿保单
Life Policy in Trust
原理：信托资产 (Trust Assets)。当保单被写入信托（Written in Trust），保险金属于受
托人而非死者个人。保险公司将直接向信托受益人付款。
区分：普通保单 (Standard Policy)是死者生前拥有保单所有权 → 计入遗产 → 需缴纳遗产税 (IHT)
酌情支付的养老金
Discretionary Pension
原理：受托人酌情权 (Trustee Discretion)。如果是“酌情支付”(Discretionary) 的身故抚恤金，死
者生前对此没有绝对权利，因此它不构成遗产的一部分，由养老金受托人决定支付对象。
区分：Guaranteed Pension Benefits（保证给付）如果确定死者享有确定权益，可能进入遗产
Trust Property（信托财产）已经放入有效信托的资产，不再属于死者个人。
Death Benefit Nominations（指定受益人安排）直接指定：Nominee（受益人）。
Contractual Benefits（合同直接给付）部分员工福利
共有
方式
Sole Ownership 单独所有
Joint Ownership 共同所有
Joint Tenancy 联权共有一人死亡：权益：自动归：其他联权共有人。不会进入遗产。
Tenancy in Common 按份共有死亡时：自己的份额：进入遗产。可以：通过遗嘱处分。
做题
看到 "Joint" (联名) -> 首先想到生存者取得权 (Outside Will)。
看到 "Tenants in Common" (分权共有) -> 警惕！这是例外，必须通过遗嘱 (Inside Will)。
看到 "Trust" (信托) 或 "Discretionary" (酌情) -> 资产不属于死者个人 (Outside Will)。
律师
责任
如果律师知道房产是共同共有，且客户明确希望将其份额留给他人，律师有责任确保共同共有被分割 (Severance)。仅仅向客户“解释”后果是不够
的。如果律师未能发出分割通知书 (Notice of Severance)，导致房产未能按遗嘱转移，律师对受损的受益人（Beneficiary）负有疏忽责任。
Foreign Assets
境外资产
Applicable Law（适用法律）房屋在哪个国家，通常适用哪个国家的法律。
位于英国境外的财产，如果其实益享有权人（person beneficially entitled）的居籍（Domicile）在英国境外，则该财产属于“除外财
产”（Excluded Property），不计入应税遗产。
Business Assets
商业资产
（一）Sole Trader Business（个体经营）企业资产：属于死者个人。死亡后：进入遗产。可以：通过遗嘱处分。
（二）Partnership Interest（合伙权益）看合伙协议
（三）Company Shares（公司股份）原则上：可以通过遗嘱继承。例外看章程、股东协议
衍生：Business Continuity
（企业持续经营）
防止客户突然死亡：指定熟悉业务的执行人（Executor）；设立商业持续计划（Business Succession Planning）；
使用信托持股；订立股东协议或合伙协议。
Digital Assets 数字资产
一般原则：属于遗产（Usually Estate Assets）
诉讼/索赔权 (Chose in Action)：死者对他人的债权（如退税、欠款）属于无形资产，自动归入遗产。
SQE经典案例
客户：拥有价值£500,000的比特币。
建议：建立安全的私钥管理方案，并确保执行人知道如何取得访问权限。
Liabilities
债务
遗产负债
(Liability of the Estate
一般规则：无论是合同债务还是侵权赔偿，债务不会随人死亡而消失。
例外：只有极少数涉及个人名誉的诉讼（如诽谤 Defamation）若在死前未结案，可能会终止。
六、Beneficiaries
（确定受益人）
Choosing Beneficiaries 确定受益人律师应确保受益人描述清晰准确
Classes of Beneficiaries
受益人类别
Individual Beneficiaries（个人受益人）
Class Beneficiaries（类别受益人）集体赠与，受益人的范围由遗嘱用语决定，而不是逐一列名。
Charitable Beneficiaries（慈善机构受益人）
Corporate Beneficiaries（法人受益人）
Trustees as Beneficiaries（受托人代持）
Default or Substitute Beneficiaries（替代受益人）
Residuary Beneficiaries（剩余遗产受益人）如果没有剩余遗产条款，部分遗产可能按无遗嘱继承规则分配。
未成年人受益人未满18岁通常不能直接管理遗产，因此可能需要：设立信托（Trust）指定受托人（Trustees）规定受益年龄（例如21岁或25岁）
Disabled Beneficiaries 残障受益人可考虑设立信托，以保障长期照顾及福利安排。
Vulnerable Beneficiaries 经济困难或易挥霍的受益人避免一次性取得全部遗产，可考虑：Life Interest Trust Discretionary Trust
区分
Joint Beneficiaries（共同受益人）例如："to my two daughters equally"
Substitute Beneficiaries替代受益人例如："If my son dies before me, his share shall pass to his children."
“子女 (Children)”
包括：婚生子女、非婚生子女、以及被立遗嘱人收养的子女。
不包括：未被收养的继子女 (Stepchildren)。
不包括：已被他人收养的亲生子女（法律关系已转移）。
在 SQE 考试中遇到 "Children" 的定义题，请寻找“收养 (Adoption)”这个关键词作为开关：
收养进来 (Adopted IN)：视为亲生，享有继承权。
收养出去 (Adopted OUT)：法律关系切断，丧失对生父遗嘱的继承权（除非遗嘱特别指名）。
继子女 (Stepchildren)：除非被收养，否则仅仅结婚不会产生继承关系。
特殊： Charitable Gifts 慈善赠与
遗嘱执行人
（Personal
Representatives,
PRs）
任命的自由
原则上，任何人都可以被任命为遗嘱执行人 (Executor)。包括：
刑事定罪与服刑未成年人 (17岁)（在他们年满 18 岁之前，他们不能行使权力或申请遗嘱认证）破产者
根据文义推定
的遗嘱执行人
如果遗嘱指示某人支付债务或处理遗产事务（例如支付葬礼费用），
法院会推定立遗嘱人意图让该人担任遗嘱执行人。
遗嘱必须具有确定性。
任命必须指向特定的人或特定的群体。
"One of my aunts"：这是无效的 "All my aunts"：这是有效的
获取授予书的前提： PRs 通常必须在申请遗产管理授予书 (Grant of Representation) 之前，先向税务局 (HMRC) 缴纳遗产税。
个人责任： PRs 对遗产税的支付负有个人责任。如果他们在未结清税款的情况下分发遗产，可能会面临罚款。
资金来源： PRs 可以使用遗产中的现金，或通过贷款（通常由银行提供短期过桥贷款）来支付这笔税款。
误区
辨析
误区一：必须变卖所有资产
法律事实： PRs 没有义务将所有资产变现。他们有权进行实物分配 (Appropriation)，即直接将房产、股票或珠
宝转名给受益人，除非为了偿还债务必须出售。
误区二：受益人负责截止日期
法律事实：管理遗产是 PRs 的工作，不是受益人的工作。核对截止日期（如 IHT 的支付期限、债权人公告期限）
误区三：债务无需偿还
法律事实：遗产必须具有偿付能力 (Solvent)。根据 Administration of Estates Act 1925，PRs 必须先用遗产偿还
所有债务，剩余部分才能分发给受益人。
七、Executors and Trustees
（执行人与受托人）
Appointment of Executors
指定遗嘱执行人
遗嘱执行人（Executor）是由有效遗嘱指定，在遗嘱人死亡后负责管理遗产的人。
年龄要求执行人在申请 Probate 时必须：必须年满18岁。
精神能力：具有完全民事能力。
执行人：无需事先同意。直到死亡后：可以选择：接受或者放弃
Appointment of Trustees 指定受托人受托人（Trustee）是依据遗嘱或信托文件被指定，代表受益人持有、管理和处分信托财产的人或机构。
Number of Executors 执行人人数
申请 Probate：最多：4 executors
即使遗嘱指定超过4人：只有前四位可以取得 Probate。其他人：保留身份但不参与 Probate。
Professional
Executors
专业执行人
定义：是指在遗嘱中被指定，以专业身份负责管理遗产，并通常有权收取报酬的个人或机构。
通常适用于遗产管理较复杂或存在潜在争议的情况。
常见：Solicitor（律师）Accountant（会计师）Trust Corporation（信托公司）Professional Probate Company（专业遗产管理机构）
特殊情况：
Professional
executors as trustees
同时担任受托人
遗产分配结束后：
如果遗嘱设立了 testamentary trust（遗嘱信托），执行人通常继续作为受托人管理信托财产，无需重新任命
作为 Executor 时，重点是清算遗产（administer the estate）。
作为 Trustee 时，重点是长期管理信托财产（administer the trust）。
Substitute Executors
替代执行人
作用：若指定的人：先于遗嘱人死亡/无能力/拒绝任职，则若遗嘱已有：替代执行人则替代执行人履职。若没有：法院可
向适格人士签发：（附遗嘱的遗产管理书），由法院指定管理人。
Powers of Executors 执行人权力
1. Collect estate assets 收集遗产
2. Protect estate property 保护遗产
3. Sell estate assets 出售遗产
4. Operate estate bank account 管理遗产账户
5. Pay debts and liabilities 清偿债务
6. Pay taxes 缴纳税款
7. Apply for Grant of Probate 申请遗嘱认证
8. Distribute the estate 分配遗产
9. Compromise claims 和解争议
10. Employ professional advisers 聘请专业人士
超越权限的后果
可能承担：Personal liability个人赔偿责任。法院可要求：恢复遗产损失。
法院可以：remove executor（撤换执行人）appoint replacement（指定替代管理人）
法定偿债顺序
1. 未经遗嘱处分的财产 (Property undisposed of by will)包括剩余财产 (Residue) 和失效的赠与 (Lapsed gifts)。
2. 包含在剩余财产赠与中的财产 (Property included in a residuary gift)(扣除用于支付金钱遗赠的保留基金后)
3. 专门指定用于偿债的财产 (Property specifically appropriated for the payment of debts)
4. 设定了债务负担的财产 (Property charged with the payment of debts)
5. 金钱遗赠基金 (The fund for pecuniary legacies)
6. 特定赠与 (Specific devises or bequests)
八、Planning the Gifts
（设计遗赠）
General
Structure
遗赠结构
General Gifts
普通遗赠
指遗嘱中赠与的财产并未指定为遗产中的某一特定资产，执行人可以从遗产的一般资产中履行该赠与。
特点
不针对特定资产（Not linked to a specific asset）
可以用遗产中的任何适当资产履行（Can be satisfied from the general estate）
即使遗嘱人去世时原有某项类似财产已不存在，通常仍可履行
一般不会因 Ademption（遗赠灭失）而失效
常见
形式
Pecuniary Legacies
金钱遗赠
I give £20,000 to my daughter.不要求：必须来自某一个银行账户。
执行人可以：出售其他遗产资产支付。
Gift of Generic Property
一般种类财产
I give 100 ordinary shares in ABC Ltd to my son.
执行人可：从遗产中购买或调配100股完成赠与。
Specific Gifts
特定遗赠
指立遗嘱人将遗产中特定且可识别的部分赠与他人。识别关键：只要看到代词 "My"（我的），通常就是特定遗赠。
如果遗嘱中的特定赠与（Specific Gift）或信托失败，该财产不会凭空消失，而是“掉落”进剩余遗产 (Residuary Estate) 中。
赠与死者拥有的特定资产（如“我的劳力士手表”或“我在汇丰银行的账户”）。
特点：包含该资产产生的利息/收益，但若资产在死者去世时不存在，则遗赠失效 (Ademption)。
特征
针对特定、可识别的财产（Specific identifiable asset）
财产必须属于遗嘱人在死亡时的遗产
执行人必须交付该项财产本身
若该财产在死亡时不存在，通常发生 Ademption（遗赠灭失）
不能以其他财产替代履行（除法律规定的少数例外）
常见
形式
Specific Personal Property
特定动产
I give my Rolex watch to Tom.
受益人只能获得：该块 Rolex 手表。如果遗嘱人生前出售了手表，遗赠通常失效。
Specific Real Property
特定房地产
I give my house at 10 High Street to my daughter.
若死亡前房屋已出售，通常发生：Ademption。撤销遗赠
Specific Vehicle 特定车辆 I give my BMW to Jack.
Specific Shares 特定股票 I give my 1,000 shares in ABC Ltd to Sarah.
Specific Jewellery 特定珠宝 I give my diamond ring to my granddaughter.
Demonstrative
Legacies
指定资金
来源遗赠
指遗嘱赠与一定金额或数量的财产，并指定优先从某一特定基金、账户或资产中支付；如果该资金来源不足，不足部分仍由遗产的一般资产补足
特点：若特定账户没钱，可从剩余遗产中支付，不会失效。但不包含账户的利息波动。
I give £20,000 from my HSBC account to my daughter.执行顺序：首先：从 HSBC 账户支付。若账户余额不足：由遗产其他资产补足。
Special
Issues
特殊问题
Conditional
Gifts
附条件赠与
是指遗嘱中的赠与，其生效、持续或丧失取决于受益人是否满足遗嘱规定的某一条件。
类别
1. Condition Precedent 先决条件
（生效条件）受益人必须先满足条件，才能取得遗赠
情境：遗嘱给朋友 £10,000，条件是她担任遗嘱执行人 (Executor)。
朋友委托了律师（你）处理日常事务。
2. Condition Subsequent 解除条件（失效条件）受益人先取得遗赠，但如果以后违反条件，赠与可能终止。
常见
无效
1. 条件违反公共政策
Contrary to Public Policy
① Absolute restraint on marriage（完全禁止结
婚）："I give £100,000 to my daughter provided she never marries."（通常无效）；
② Encouraging divorce（鼓励离婚）："I give £100,000 to my son if he divorces his wife."（无
效）；③ Encouraging crime（鼓励犯罪）："I give my house to A if he burns down B's house."（无
效）；④ Encouraging unlawful or seriously immoral conduct（鼓励违法或严重不道德行
为）："I give £50,000 to A if she commits tax fraud."（无效）。
2. 条件不可能实现
（Impossible Condition）
"I give £20,000 to my son if he travels to Mars within one year of my death."；"I give my estate to A
if A brings me back to life."；
"I give my house to B if B can stop time." 这些条件均因客观不可能实现而无效。
3. 条件内容不确定
（Uncertain Condition）
"I give £50,000 to my daughter if she becomes successful."（什么是成
功？）；"I give £100,000 to my grandson if he behaves well."（标准不明
确）；"I give my shares to A if A makes me proud."（无法客观判断）。
4. 条件过于含糊导致无法执行
（Condition Impossible to Interpret）
"I give my house to A if A lives a good life."；"I give £30,000 to B if B remains loyal to the fa
mily."；由于缺乏可衡量标准，法院通常难以执行。
5. 条件限制个人基本自由 "I give £100,000 to A provided A never marries anyone."
Life
Interests
终身权益
定义：是指受益人（Life Tenant，终身权益人）在其生存期间有权享有信托财产的利益（通常为收入或使用权），但信托本金（Capital）必须保
留，待其死亡后转交给余留受益人（Remainderman）
EG："I give my estate to my trustees upon trust to pay the income to my wife for life, and thereafter to my children equally."
Testator（遗嘱人）——Trustees（受托人）——Life Tenant（妻子）终身享有收入——（妻子死亡）——Remaindermen（子女）取得本金
Protective Trusts
保护性信托
是指一种旨在使受益人在正常情况下享有信托收益，同时在其破产、债权人追索或丧失管理能力等特定事件发生时，自动限制其权益，以保护信托
财产免受损失的信托。
机制
Stage 1：Protective Life Interest（保护期间）受益人享有：Life Interest（终身权益）
Stage 2：Trigger Event（触发事件）破产、债权人追索等
Stage 3：Discretionary Trust
（转为酌情信托）
终身权益终止后，信托通常自动转变为：Discretionary Trust（酌情信托）受托人拥有酌情权
这样可以避免债权人直接取得受益人的固定权益。
Disabled Person's Trust
残障人士信托
是专门为残障人士（Disabled Person）设立的信托，由受托人管理信托财产，并按照受益人的需要运用财产，以保障其长期生活和福
利，在符合法律条件时还可享受特定的税务优惠。
Gifts to Children 给子女赠与 Children under 18 未成年子女
未成年人：虽然可以成为受益人，但：不能直接取得并管理遗产。因此：
通常需要：Executors（执行人）Trustees（受托人）代为管理。
Gifts to
Unborn Children
给未出生子女赠与
受益人无需在立遗嘱时已经出生，但必须在法律规定的时间内符合受益资格。
胎儿规则：如果受益人在遗嘱人死亡时已经怀孕，但尚未出生，并且：活着出生（born alive），法律通常将其视为在遗嘱人死亡时已具有受益资
格。
Perpetuity Rules 永久权规则：给未来出生子女的赠与：必须符合：Perpetuity Rules确保未来权益在法定期限内确定。
集体赠与
类别截止规则: 当遗嘱设立“集体赠与”（Class Gift）且未明确截止日期时，为了方便遗产分配，法律规定：一旦该类别中有一名成员满足了获得遗
产的条件（获得既得利益 Vested Interest），该类别的大门即刻关闭。
“不完美赠与”
Imperfect Gifts
一般：如果赠与人未能完成法律规定的所有转让手续，赠与通常无效。
例外
The Rule in Strong v Bird
赠与人有立即进行生前赠与的意图（Intention to make an immediate gift）；
这种意图一直持续到赠与人死亡（Continuing intention）；
受赠人被任命为赠与人的遗嘱执行人（Executor）。
临终赠与 (DMC)
预料死亡 (Contemplation of Death): 赠与人必须预见到自己即将死亡（不仅是人终有一死）。
以死亡为条件 (Conditional on Death): 如果赠与人康复，赠与自动撤销。
交付支配权 (Delivery of Dominion): 必须交付财产的控制权（如钥匙），而不仅仅是象征性交付。
Re Rose
Principle
自己所需完成的一切手续剩余手续：由第三方完成。则：衡平法可能认为：赠与已经完成。
Example股票：所有转让文件：已签字、已交公司。公司：尚未登记。结果：赠与：可能有效。
Pennington
v Waine 法院根据：Unconscionability显失公平认为：若允许赠与人反悔：明显不公平。则：可能承认：赠与成立
临终赠与
几种情形
背景：农民合理地认为死亡迫在眉睫，明确表达了他的意图，并通过将钥匙交给侄女，对保险箱内的所有物品进行了推定交付
1. 未注册田地 (Unregistered Fields)
发现物品：所有权契据 (Title Deeds)
法律判定：赠与有效
对于未注册土地，移交 Title Deeds 被视为移交了土地的控制权 (Sen v Headley)。
2. 注册田地 (Registered Fields)
发现物品：官方副本 Office Copy of Land Register
法律判定：赠与有效对于注册土地，移交土地证书 (Land Certificate) 或官方副
本 (Office Copies) 被视为移交了控制权。
3. 农舍 (Farmhouse)
发现物品：仅仅是钥匙 (Keys)
法律判定：赠与无效这是考点陷阱！虽然钥匙可以转移保险箱或汽车的控制权，
但对于房产/土地，仅移交钥匙通常不足以构成 DMC，必须包含所有权凭证。
保留利益
的赠与
定义：赠与人将财产赠与他人，但仍继续享有该财产的利益或使用权。
法律效果
Tax Effect
如果你把财产赠与他人，但仍保留利益（继续使用、居住或享受收益），法律上赠与仍然有效；但是在遗产税（IHT）上，税务
机关通常视该财产仍属于你的遗产，因此在你死亡时按遗产（death estate）征收 IHT，而不是作为成功的 PET 处理。
看到题目中有“父母把房子送给孩子” + “父母继续住在里面”的情节：第一反应：GROB (Gift with Reservation of Benefit)。
检查：父母付房租了吗？没付/付很少 ➡️ 仍在遗产内（选 B 类选项）。付了全额市场租金 ➡️ 视为成功赠与（PET），开始算7年。
婚礼赠与
Gifts in consideration of marriage
父母(Parent) £5,000 祖父母 / 外祖父母(Grandparent / Remoter ancestor) £2,500
准配偶之间(Party to the marriage) £2,500 其他人(Any other person) £1,000
衍生：“双保险”起草方式
第一层：设立特定遗赠 (Specific Gift)。如果去世时账户还在，侄辈获得账户内所有资金及利息，完美符合客户初衷。
第二层：设立替代性金钱遗赠 (Alternative Pecuniary Gift)。如果账户被注销或资金转移（导致特定遗赠失效），则给付一笔等额现金。
九、Tax Planning
Considerations
（税务规划）见后面
十、Drafting
the Will
起草遗嘱
Revocation Clause
撤销条款
用于明确声明：撤销立遗嘱人生前作出的所有先前遗嘱及遗嘱附录（Codicils）
遗嘱
撤销条款
的解释
一般原则
通常情况下，遗嘱中的明示撤销条款（Express Revocation Clause，例
如 "I hereby revoke all former wills..."）具有极强的效力，会撤销立遗嘱人之前订立的所有遗嘱。
特殊意图但是，法院在解释遗嘱时，首要任务是探究立遗嘱人的真实意图 (Intention)。
看到“撤销条款” (Revocation Clause) 时，不要机械地认为它一定撤销了所有前遗嘱。请寻找以下例外信号：
地理分割：一份遗嘱处理国外资产，另一份处理国内资产。明确声明：后一份遗嘱声明“仅限于本司法管辖区”。
外部证据：立遗嘱人与律师的沟通表明其希望保留旧遗嘱。
如果具备上述要素，正确答案通常是：撤销条款仅在其适用范围内有效，未被撤销的外国遗嘱与新遗嘱并存 (Concurrent Wills)。
Appointment Clause 执行人任命条款指定遗嘱执行人（Executor），负责管理遗产并执行遗嘱。
Administrative Powers 管理权力条款常见内容出售资产投资资产保留投资支付债务分配遗产和解争议聘请专业人士借款经营企业
Gift Clauses 遗赠条款规定具体财产由谁继承。
Residue Clause 剩余遗产条款处分所有未被其他条款处分的剩余遗产（Residue）。
Guardianship Clause 监护人条款指定未成年子女的监护人（Guardian）。
Trust Clauses 信托条款规定遗产在特定情况下进入信托管理。
Survivorship Clause 生存条款
要求受益人在立遗嘱人去世后存活一定期间，才能取得遗产。
目的：存活条款的主要目的是避免双重遗产管理 (Double Administration)。如果受益人在继承后几天内死亡，同一笔资产需要在短
时间内缴纳两次遗产税并经过两次遗嘱认证程序。
Simultaneous Death Clause 同时死亡条款规定当两人无法确定死亡先后顺序时，遗产如何处理。
Attestation Clause 见证条款确认遗嘱已依法签署并由见证人见证。
Domicile and Applicable Law 住所与适用法律说明立遗嘱人的住所（Domicile）及遗产继承适用的法律。
十一、
Execution
of the Will
签署遗嘱
Formalities for
Valid Execution
有效签署
形式要求
书面形式 (In writing) 书面形式包括：打印遗嘱（Typed Will）手写遗嘱（Handwritten Will）部分打印、部分手写
立遗嘱人签名 (Signed by Testator)
由立遗嘱人本人签名；或由他人在立遗嘱人指示下代签（并在其面前完成）
Intention to Give Effect 使遗嘱生效的意图
两名见证人
(Two Witnesses)
立遗嘱人必须在两名或以上同时在场的见证人面前：
1. 签署遗嘱 (Sign)；或者 (OR) 2. 确认其签名 (Acknowledge his signature)。
eg：立遗嘱人先让邻居甲见证签字。第二天再找邻居乙签字。两位见证人从未同时在场。无效。两名见证人必须同时在场。
见证人是受赠人，则该部分遗赠无效
误区：签名位置 (Position of Signature)：虽然签名在第一页比较罕见，但只要各页是连接的（stapled），且签名意在覆盖全文，位置本身通常不
是致命伤。致命伤永远是缺少见证人。
陷阱：见证人受益规则
如果遗嘱的见证人是该遗嘱下的受益人（或受益人的配偶/民事伴侣），那么：遗嘱本身仍然有效。但是，给该见证人的赠与失效 (Void)。
如果受益人的配偶见证遗嘱，赠与（而非遗嘱本身）会失效，但这一规则不适用于未婚妻，即使他们在立遗嘱人 (testator) 去世前随后结婚
Blind or Illiterate Testator
失明或文盲立遗嘱人
额外要求还必须证明 Knowledge and Approval理解并批准
律师实践
向立遗嘱人大声朗读整份遗嘱（Read the Will Aloud）。
用立遗嘱人能够理解的方式解释所有条款（Explain the Contents）。
确认立遗嘱人理解并同意遗嘱内容。
制作详细的会谈记录（Attendance Note）。
在遗嘱中加入适当说明
（如 Blind Clause）。
"This Will was read over and explained to the Testator,
who appeared fully to understand and approve its contents before signing."
Physical Disability
身体障碍情况下
签署
（一）本人签署（Personal Signature）
即使签名：非常潦草仅为缩写仅为姓名首字母（Initial）仅画一个"X"（Mark）
只要能够证明：这是立遗嘱人的签署，并且具有使遗嘱生效的意图。
（二）Mark Instead of Signature（以标记代替签名）
（三）Signature by Another Person（代签）立遗嘱人的明确指示At the Testator's Direction + 立遗嘱人在场（In the Testator's Presence）
代签规则遗嘱不一定非要由立遗嘱人亲自签名。它可以由他人在立遗嘱人在场的情况下，并经其指示代为签署
十二、Immediately
After Execution
（签署完成后）
Safe Storage
安全保管
Presumption of Revocation
（撤销推定）
如果：遗嘱最后由立遗嘱人保管，死亡后：原件遗失。
法院通常推定：立遗嘱人生前有意销毁遗嘱，从而撤销遗嘱（Revocation）。
Registration of the Will 遗嘱登记（非强制）没有强制遗嘱登记制度。遗嘱无需登记即可有效。
Providing Copies
向客户提供副本
在遗嘱正式签署完成后，向立遗嘱人提供遗嘱副本（Copy of the Will），并告知原件（Original Will）的保管地点。
遗失副本不影响遗嘱效力，只要原件仍然存在并妥善保管。
去世后原件遗失，只找到律师提供的复印件？不能当然代替原件。仅有副本可能引发遗嘱证明问题，并可能涉及 Presumption of
Revocation（撤销推定），需要进一步证明遗嘱未被立遗嘱人故意销毁。
Letter of Wishes
愿望说明书
是立遗嘱人（Testator）写给受托人的独立文件，通常用于表达对信托基金分配或管理的非正式愿望
关键特征：
它是祈使性的 (Precatory)，而非强制性的 (Mandatory)。
它不是遗嘱（Will）的一部分，不具有遗嘱的法律效力。
它为受托人行使自由裁量权（Discretion）提供指导，但受托人没有法律义务必须遵守它。
Informing Executors 通知执行人
不是法定要求。
在遗嘱签署完成后，通知被指定的执行人（Executor）其已被任命，并向其提供必要的信息，以便日后顺利履行执行人职责。
Recording Advice 保留律师记录不要求律师必须制作 Attendance Notes。属于律师的重要专业最佳实践（Best Practice）。
衍生：为什么遗嘱
上的曲别针痕迹
（Paperclip
mark）会让律师感
到担忧？
曲别针留下的痕迹暗示了该遗嘱曾经附带过其他文件。法律上最大的风险在于，这份丢失的文件可能是一份：遗嘱附录 (Codicil)：可
能会修改原遗嘱的条款；或者后一份遗嘱 (Later Will)：可能会完全撤销当前这份遗嘱。
如果遗嘱认证处认为有一份具有法律效力的附录或新遗嘱丢失了，他们可能会拒绝发放认证，直到情况被查清。
解决方案：遗嘱状况宣誓书为了解决这个问题，律师（合伙人）需要向遗嘱认证处提交一份文件，名为：
Affidavit of Plight and Condition
(遗嘱状况宣誓书)这份宣誓书用于解释遗嘱上的痕迹是如何造成的（例如：只是为了夹一张名片，或者长期存放导致的锈迹），并证
明没有任何遗嘱附录或后续遗嘱被移除或丢失。
十三、Changes
During Lifetime
（生前修改）
Alterations
to the Will
修改遗嘱
对已经签署完成的遗嘱所作的任何修改、删除、增加或更正。
三种方式
1. Alteration on the Existing Will（直接修改原遗嘱）
2. Codicil（遗嘱附录）
3. New Will（重新立遗嘱）
时间
（一）签署前修改（Before Execution）若：遗嘱尚未签署。可自由修改。无需额外形式要求。最终签署版本即为正式遗嘱。
（二）签署后修改（After Execution）若：遗嘱已经签署。任何修改：必须重新符合《1837年遗嘱法》第21条的形式要求。
有效修改的形式要求
经立遗嘱人确认
有签名（或确认）
两名见证人同时在场
见证人再次签署修改
常见
A依法签署遗嘱后，亲自在原件上划掉“遗产留给女儿（to my daughter）”，并手写改为“遗产留给儿子（to my son）”，但没有重新
签名，也没有两名见证人同时见证该修改。**结论：**该修改无效
A签署遗嘱后，将原本留给朋友的 £5,000 手写改成 £50,000，但未重新签署，也未由两名见证人见证。**结论：**该金额修改无效
A希望在不重新起草整份遗嘱的情况下，将孙女新增为受益人。律师为其起草了一份 Codicil（遗嘱附录），A依法签署，并由两
名见证人同时见证签署。**结论：**该 Codicil 有效，它仅修改原遗嘱指定内容，其余未修改部分仍继续有效。
遗嘱执行后的修改
签名位置很重要
在修改处旁边的页边空白处 (Margin) 签字/首字母签名；或者
在修改处的对面或附近 (Opposite or near) 签字/首字母签名。
❌ 无效 (Invalid) 签名距离修改处太远 (Too far away)
推定
(Presumptions)
未经签署的变更 (Unattested alterations)：推定是在遗嘱执行之后作出的 → 无效 (Invalid)。
经签署的变更 (Attested alterations)：如果立遗嘱人和见证人在变更处旁边签名或首字母签署，推定是在遗嘱执行之前作出的 → 有效 (Valid)。
Partial Revocation 部分撤销 Codicil、依法修改
Full Revocation 全部撤销方式
1. New Will（重新立遗嘱）
2. Physical Destruction（故意毁损）
3. Marriage or Civil Partnership（结婚或建立民事伴侣关系）婚姻会自动撤销之前遗嘱。
4. Express Revocation（明示撤销）新遗嘱明确声明
做题
在做此类题目时，请按以下步骤思考：
看签名：修改处旁边是否有立遗嘱人 + 见证人的签名/首字母？ 有 → 有效；无 → 无效。
看辨识度：如果修改无效，原来的字还能看清吗？ 能看清 → 执行原来的字；看不清 → 该部分作废。
陷阱警示：不要被“律师亲眼看到”、“事实上是在签署前改的”这些情节迷惑。如果没有在遗嘱上正确签署，法律推定会判定其无效（除非进行复杂
的举证，但在MCQ中通常只考表面推定的结果）。
Republication
by Codicil
遗嘱补编导致
遗嘱重新发布
当立遗嘱人之后订立一份遗嘱补编 (Codicil) 时，法律上视为将原遗嘱在补编订立的日期“重新发布”了一次。
eg
新增加人或者财产
例如：遗嘱："I leave my estate equally among my children."
2022年：只有：AB
2024年：出生：C
2025年：签署 Codicil。由于：遗嘱：2025年重新发布。法院解释："my children"包括：ABC
见证瑕疵被
Codicil
"治愈"
的情况
如果：原遗嘱已经有效签署（符合《1837年遗嘱法》Section 9），但某一项遗赠（Gift）因为见证人的资格问题而无效，
之后：立遗嘱人依法签署一份 Codicil，并且：该 Codicil 的见证人不存在原来的瑕疵。
那么：原来因见证问题失效的遗赠，有可能因 Codicil 的重新发布（Republication）而恢复有效。
Codicil 不能治愈遗嘱本身无效的情况，例如：原遗嘱根本没有两名见证人。原遗嘱没有立遗嘱人签名。原遗嘱不是书面
形式。立遗嘱人没有遗嘱能力（Lack of Testamentary Capacity）。存在欺诈（Fraud）或伪造（Forgery）。
做题
看到 Codicil，第一反应就是它会“重启时间” (Republication)。
看到 Alteration (手写修改)，重点检查它是否被正确见证 (initialed by testator + 2 witnesses)，通常它只改变文本，不改变日期。
遗嘱一旦被
撤销就不能
自动复活
即使2019年遗嘱被推定撤销了，2017年的遗嘱也不会自动“复活” (Revive)。根据 Wills Act 1837 第22条，一份
遗嘱一旦被撤销，除非经过正式的重新发布 (Republication)，否则永远失效。
当题目出现“两份遗嘱”且后一份遗嘱没有撤销条款时，首先检查后一份遗嘱是否处理了全部遗产。如果是，那就
是默示撤销。不要被“遗嘱丢失”或“中风”等干扰项迷惑，先确定第一份遗嘱是否已经被第二份遗嘱“杀死”。
十四、Revocation
of Wills
（遗嘱撤销）
Revocation
by Marriage
婚姻
导致撤销
一般：结婚或缔结民事伴侣关系，原则上会自动撤销之前所立的遗嘱（不是某一个赠与条款，而是一整份遗嘱）。 Civil Partnership 与
Marriage 的效果完全一样婚礼举行当天（Date of Marriage）→ 旧遗嘱立即失效。立遗嘱人之后结婚或注册Civil Partnership，→ 遗
嘱自动失效。
不是：订婚求婚同居计划结婚只有：正式结婚才发生撤销。
eg
一名男子立下遗嘱，将其一半遗产留给他的姐妹，另一半留给他的伴侣。该遗嘱包含一项条款，表明该男子不打算因与伴侣
结婚而撤销该遗嘱。该男子没有再立其他遗嘱。六个月后，他与伴侣（'Husband 1'）结婚。三个月后，Husband 1 去世。
一年后，该男子与 Husband 2 结婚。 Husband 2 根据无遗嘱继承规则（intestacy rules）继承该男子的全部遗产。
Marriage in Contemplation
of Marriage
因预期婚姻而订立遗嘱
（1）必须针对"特定婚姻" 必须能够识别具体对象。
"I am about to marry Emma."√
"I may marry in the future."×
（2）遗嘱必须体现这种意图，
若没有任何表示，法院一般不会推定。 This will is made in contemplation of my marriage to Sarah.
（3）必须最终与该人结婚否则例外失效，遗嘱仍会被撤销。
Revocation
by Later Will
后遗嘱撤销
Express Revocation（明示撤销） I revoke all former wills and testamentary dispositions.
Implied Revocation（默示撤销）法院依据：Inconsistency（内容冲突）判断。
部分撤销
旧遗嘱：House → Anna Car → John Cash → Mary 新遗嘱：Only：Car → David
结果：House → Anna（继续有效） Car → David（取代） Cash → Mary（继续有效）
若：后一遗嘱：不是有效遗嘱。结果：不能撤销旧遗嘱。
附条件相对
撤销原则
Doctrine of
Dependent
Relative
Revocation,
简称 DRR
如果立遗嘱人撤销遗嘱的意图是基于一个错误的假设（无论是对事实的错误还是对法律后果的错误），法律会推定：如果立遗嘱人知道真
相，他绝不会撤销该遗嘱。在这种情况下，撤销被视为是“附条件”的。如果条件（即错误的假设）未满足，撤销意图无效，遗嘱恢复有
效。
DRR 与后遗嘱撤销
Revocation by Subsequent Will 决定旧遗嘱是否被新遗嘱取代；DRR 决定当新遗嘱失败时，旧遗嘱能否
被“挽救”并继续有效。
常考
例子
新遗嘱无效：Tom 原有一份遗嘱，将全部遗产留给妻子。后来他签署了一份新遗嘱，将全部遗产留给女儿，并在签署后立
即撕毁了旧遗嘱，因为他相信新遗嘱已经有效。然而，新遗嘱后来因只有一名见证人，不符合《1837年遗嘱法》的形式要
求而无效。法院认为，Tom 撤销旧遗嘱的前提是新遗嘱能够有效生效；如果他知道新遗嘱无效，就不会撤销旧遗嘱。因
此，根据附条件相对撤销原则（Doctrine of Dependent Relative Revocation, DRR），旧遗嘱视为从未被撤销，仍然有
效，由妻子继承遗产。
无效修改遗嘱：Tom 的遗嘱原本规定 A 继承 £100,000。后来他希望改为由 B 继承，于是在遗嘱上划掉 A 的名字并写
上 B，但没有按照法律要求重新签署并由见证人见证，因此该修改无效。法院认为，Tom 的真实意图是让 B 代替 A，而不
是取消这笔赠与。如果他知道修改不会生效，就不会划掉 A。因此，根据DRR，无效修改不会产生法律效力，原遗嘱
中 A 获得 £100,000 的赠与继续有效。
准备签署新遗嘱：Tom 已经让律师起草好一份新遗嘱，并认为律师回来后就会立即完成签署。为了让新遗嘱取代旧遗嘱，他
提前将旧遗嘱烧毁。但在签署前，律师因意外未能前来，新遗嘱最终没有签署，因此根本没有成立。法院认为，Tom 销毁旧
遗嘱是以新遗嘱能够立即生效为前提，而不是希望自己完全没有遗嘱。如果他知道新遗嘱无法签署，就不会烧毁旧遗嘱。因
此，根据DRR，旧遗嘱视为未被有效撤销，继续具有法律效力。
Revocation
by Destruction
毁损撤销
立遗嘱人故意毁损遗嘱，并具有撤销遗嘱的意图，即可撤销遗嘱。
两个条件：
Physical destruction（实际毁损行为）
Animus revocandi（撤销遗嘱的意图）
销毁行为必须由立遗嘱人亲自完成，或者由他人在立遗嘱人“在场并受其指示” (in his presence and by his direction) 的情况下完成。
“电话在线”不等于“物理在场” (Physical Presence)。法律要求销毁时，立遗嘱人必须在物理空间上与执行销毁的人在一起，能够
视觉上见证该过程。
仅仅有撤销的意图是不够的，必须有实质性的销毁行为。
慈善赠与的
近似原则
(Cy-pres)
当一个慈善赠与因为受赠机构不存在而无法实现时，法律会试图挽救这个赠与，而不是让它失效。如果法院认为立遗嘱人有普遍的慈善意图
(General Charitable Intention)，即他主要是想做慈善（如研发疫苗），而不是非要给那个特定的机构不可，那么法院会应用 Cy-pres 原则。
结果：这笔钱不会变成遗产的一部分分给儿子，而是会被转移给另一个具有类似目的 (Similar Purpose) 的慈善机构。
如果赠与是给一个在立遗嘱人死前已解散的非法人社团，只要该社团具有慈善性质，且能推断出普遍慈善意图，赠与就不会失效，
而是适用 Cy-pres。
慈善机构的合并 (Merger)
如果遗嘱中指定的慈善机构在立遗嘱人去世前已与另一机构合并，该赠与不会失效。合并后的机构被视为原机构的
延续。赠与将自动跟随资产转移给新机构。
Divorce
Effects
离婚
的影响
离婚不会撤销整份遗嘱。但是：涉及前配偶（Former Spouse）的条款，通常失效。
法律后果
前配偶视为先死亡（Deemed to Have Died）法律上视为：她比立遗嘱人先死亡。
例子：若：遗嘱规定：If Anna dies before me,House → David.则：David取得房屋。
若：没有替代受益人：则：该赠与落入剩余遗产（Residue）；若仍无法处分，则可能按无遗嘱继承规则处理。
若：遗嘱指定：配偶为：Executor。之后：离婚。结果：前配偶：视为：先死亡。因此：不能担任Executor。
受托人也是类似情况。
若授予Power of Appointment（任命权）一般：该权力失效。
什么时候生效？
必须：Final Divorce Order（最终离婚令）
若之前仅：Separation（分居）Judicial Separation（司法分居）正在办理离婚
都：不会产生该法律效果。
如果遗嘱明确表示离婚后仍有效？ 法律允许
例子
遗嘱内容：全部遗产平均分给丈夫和兄弟（50%：50%）。离婚后：丈夫被视为先于立遗嘱人死亡。因此丈夫的50%
遗赠失效。兄弟仍取得自己的50%。如果遗嘱没有规定："若丈夫先死亡，则其份额归兄弟"，那么丈夫的50%属于未处
分遗产（partial intestacy），按无遗嘱继承规则分配。
Dissolution of Civil Partnership 民事伴侣关系解除的影响与Marriage一致
十五、Events
After the Will
立遗嘱后的事件
Ademption
标的灭失
如果遗嘱中的特定赠与（Specific Gift）在立遗嘱人死亡时已不存在于其遗产中，该赠与自动失效，受益人无权获得任何替代财产或金钱补偿
Step 1是否属于：Specific Gift？ 如果不是：Ademption 不适用。
Step 2死亡时财产是否仍属于遗产？ 如果：仍存在。赠与有效。如果：已经出售、赠与、毁损、灭失、转换。继续分析。
Step 3财产是否仍具有同一法律身份（Same Property）？ 若不是：通常发生 Ademption。
代理人
出售财产
法定例外
Tom 立遗嘱将自己的房屋赠与儿子 Peter。后来，Tom 因丧失精神能力入住护理院，其依法指定的代理人（Attorney）
根据授权出售该房屋，以支付护理费用。Tom 去世时，房屋已不存在，但出售所得仍有部分剩余。由于出售行为并
非 Tom 本人作出，而是代理人在 Mental Capacity Act 2005 下依法完成，因此适用法定例外，通常不会发
生 Ademption。Peter 可以依法请求取得剩余出售所得或法律规定的替代利益，而不因房屋已出售而完全失去受赠权
益。
财产只是形式改变例如：股票拆股、公司改组、银行账户变号。资产本质仍存在。通常：不发生 Ademption。
Anti-lapse Rules
防失效规则
《1837年遗嘱法》第33条
满足上述条件时，赠与不会
发生 Lapse，而是由受益人
的后代代位继承
受益人为立遗嘱人的 Issue（子女、孙子女等直系晚辈）；
该受益人在立遗嘱人之前死亡；
受益人留下后代，并且至少有一名后代在立遗嘱人死亡时仍然存活；
遗嘱没有明确排除 Section 33 的适用。
"...for such of my children as shall survive me..." (...给那些在我去世时尚存的子女...)
考点辨析：
许多考生认为这句话排除了 Section 33，因为 John 没有 "survive"（存活）。
判例法原则 (Ling v Ling)：仅仅使用标准的“存活条款” (Standard survivorship clause) 不足以构成排除 Section 33 的“相反意图”。
要排除 Section 33，遗嘱必须非常明确，例如写明：“Section 33 WA 1837 shall not apply”（第33条不适用）。
Lapse
遗赠
失效
如果遗嘱受益人在立遗嘱人之前死亡，而遗嘱中没有替代受益人或其他有效安排，则该项赠与自动失效（lapses），受益人不能继承该财产。
Lapse 关注的是受益人是否仍然存活，而不是赠与的财产是否仍然存在。
成立条件
受益人是否先于立遗嘱人死亡；
遗嘱是否指定了替代受益人（Substitute Beneficiary）；
是否适用《1837年遗嘱法》第33条（Section 33 Wills Act 1837）的反遗赠失效规则（Anti-Lapse Rule）；
如均不适用，则该项赠与发生 Lapse。
例子
普通受益人先死亡（最经典）
Tom 的遗嘱写明："I give £100,000 to my friend Jack." 但 Jack 在 Tom 去世前已经死亡，而遗嘱没有指定替代受益人，也
不适用任何法定例外。因此，该项赠与发生 Lapse，Jack 的继承人不能代替 Jack 取得该笔遗产。如果遗嘱设有剩余遗产
条款，则这 £100,000 并入剩余遗产；如果没有，则按无遗嘱继承规则处理。
Section 33 不适用于朋友
Tom 的遗嘱写明："I give my house to my friend Jack." Jack 在 Tom 去世前死亡，并留下两个孩子。虽然 Jack 有后代，但
由于他不是立遗嘱人的子女或其他直系晚辈（Issue），《1837年遗嘱法》第33条不适用，因此赠与仍然发生 Lapse，
Jack 的孩子无权继承该房屋。
遗嘱排除 Section 33
Tom 的遗嘱写明："I give my house to my daughter Emma if she survives me." Emma 在 Tom 去世前已经死亡，并留下子
女。虽然 Emma 属于立遗嘱人的子女，但由于遗嘱明确要求 Emma 必须在 Tom 死亡时仍然存活（"if she survives me"），
该表述足以排除《1837年遗嘱法》第33条的适用，因此赠与发生 Lapse，Emma 的子女不能代位继承。
这是 SQE 的经典陷阱。看到受益人先去世，第一反应是 Lapse。第二反应必须检查：受益人是死者的孩子/孙子吗？
如果是 Cousin, Niece, Nephew, Friend → Lapse (钱没了)。如果是 Child → Section 33 (钱给孙子)。
Disclaimer
放弃继承
如果受益人（Beneficiary）不想要遗赠的资产，他们有权作出放弃声明 (Disclaimer)。
关键原则：一旦受益人作出放弃声明（Disclaim），法律上视同该受益人先于立遗嘱人去世 (Predeceased the testator)。
这意味着：资产将退回到遗产中。资产将根据遗嘱的其余条款（通常落入剩余遗产 Residuary Estate）或无遗嘱继承规则进行分配。
最重要的一点：放弃继承的受益人失去对资产去向的控制权。他们不能说：“我不要这个，请把它给我的妹妹。”
与Deed of Variation (变更契据)的区分
特点：受益人接受资产，但通过法律文件将其“重写”给特定的人。
后果：原受益人拥有控制权，可以指定谁获得资产。
在处理遗产题目时，请注意区分意图：
"I don't want it" (单纯拒绝)→ Disclaimer→ 关键词：Loss of control (失去控制权), Falls into residue (落入剩余遗产)。
"I want X to have it instead" (意图指派)→ Variation→ 关键词：Redirect (重定向), Written instrument (书面文书), Within 2 years (两年
内 - 税务相关)。
Abatement
遗赠比例减少
是指：当遗产不足以清偿死者的债务、税款、丧葬费用、遗产管理费用以及遗嘱中的全部赠与时，法律按照既定顺序减少或取消受
益人的赠与，以确保优先支付遗产负债。债务优先于赠与
Abatement 关注的是遗产总额不足，而不是赠与标的灭失（Ademption）或受益人死亡（Lapse）。
适用条件
确定遗产总额；
扣除丧葬费用、遗产管理费用、税款及债务；
判断剩余遗产是否足以支付所有遗赠；
如不足，则按照法定顺序进行 Abatement。
顺序 Residuary → General → Demonstrative → Specific（RGDS）
Demonstrative Gift 的处理：Demonstrative Gift 兼具 General Gift 与 Specific Gift 的特点。指定资金来源充足时，按指定来源
支付；指定资金来源不足时，未获支付的余额转化为 General Gift，并按照 General Gift 的顺序参与 Abatement，而不会享有
Specific Gift 的优先保护。
例子：Tom 的遗嘱规定："I give £50,000 to Lucy from my Barclays bank account." 但死亡时 Barclays 账户中仅剩 £20,000。Lucy
首先取得账户中的 £20,000，剩余 £30,000 转化为 General Gift。如果遗产足够，她仍可取得全部 £50,000；如果遗产不足，则该
£30,000 按一般赠与规则参与 Abatement。
Failed Gifts 失败遗赠
Lapse受益人先于立遗嘱人死亡
Ademption特定赠与的标的物在死亡时已不存在
Disclaimer受益人放弃继承
Invalid Gift赠与本身因违法或违反法律规则而无效
Uncertainty受益人或赠与内容不确定
Failed Condition附条件赠与因条件未满足而失效
补充：
信托
内容
误区如果遗嘱中使用了祈使性措辞 (Precatory Words)，如“希望”、“相信”、“请求”或“以让她最开心的方式”，通常不足以确立信托意图。
分类
归复信托
Resulting Trust
当信托失败时，受托人会以 Resulting Trust 的形式为立遗嘱人的遗产持有这笔钱，但这只是一个过程。既
然是“为遗产持有”，而遗产中有剩余财产条款，那么最终结果就是流向剩余财产受益人
明示信托
Express Trust
在 SQE1 考试中，如果你看到：同居伴侣 (Cohabiting couple)；资产在一方名下；使用了非正式语言表达“共享”意图
（如 "It's for both of us", "As much yours as mine"）；请立即联想到 Paul v Constance 案。这通常意味着明示信
托 (Express Trust) 已经成立，资产将通过信托规则（通常是生存者取得权）转移，而不是通过继承法。
终身权益信托
(Life Interest
Trust)
终身租户 (Life Tenant)：享有资产产生的收益（如房租、利息）或使用权，直到去世
剩余权益人 (Remainderman)：终身租户去世后，自动获得资产的所有权（Capital）
占有权益
(Interest in
Possession
, IIP)
当受益人有权“目前享用”资产（如居住在房产中或收取投资收益）时，这种权益被称为“占有权益”。
如果是通过遗嘱设立的，通常被称为死后立即权益 (Immediate Post-Death Interest, IPDI)。
拟制
所有权
拥有“占有权益”（Interest in Possession）的受益人，在税务上被视为拥有该信托资产的全部本金价值。
这意味着：虽然法律上（Legal Title）房产属于受托人；虽然实际上儿子只有居住权（Life Interest）；
但在计算遗产税时，该房产被视为儿子遗产的一部分。
20% 终身转移税率 (Lifetime Rate) 如前所述，如果个人在生前向全权信托（Discretionary Trust）转移资产超过 NRB，需立即缴纳 20% 的 IHT。
完全秘密信托(Fully Secret) 在立遗嘱人去世前的任何时间沟通均可。
半秘密信托 (Half-Secret Trust)
必须在遗嘱签署之前 (Before execution) 或签署当时沟通并达成一致。
对于半秘密信托，如果遗嘱签署后才告诉受托人要做什么，该信托无效（财产将作为剩余遗产处理，可能落入母亲手中）。
信托 (Trust)：未成年子女不能直接持有大额资产
死亡后
执行遗嘱
执行程
序部分
流程：死亡及取得死亡证明 → 确认遗嘱有效性及确定执行人 → 清点遗产并评估资产与债务 → 遗产税申报与缴纳安排 → 申请遗嘱认证（Grant of
Probate） → 获得授权后取得遗产管理权 → 收集并变现遗产资产 → 清偿债务与各项费用（含税款等） → 按遗嘱分配遗产给受益人 → 完成最终
账目结算并结束遗产管理程序
Grant of
Representation
Probate（遗嘱认证）指法院向遗嘱执行人颁发授权书，确认遗嘱有效并赋予其依法管理和分配遗产的权力
Letters of Administration（遗产管理授权书）
在无有效遗嘱、遗嘱无效或无执行人可用时，由法院授予遗产管理人处理遗产的授权
申请遗产管理书 (Letters of Administration) 的优先顺序通常与受益权的顺序一致。
何时不需要
遗产管理
授权书？
1. 联权共有财产
2. 养老金死亡抚恤金
3. 小额资产例外。对于特定类型的资产（如 National Savings, Premium Bonds, Building Society accounts），如果金额
低于 £5,000，机构可以在仅查看死亡证明的情况下直接付款给索赔人。
争议与法院干预
若存在遗嘱真实性争议、执行人资格冲突或继承人争议，法院可能延迟、限制或拒绝授予Grant，甚至要求通过
诉讼先解决基础争议后再进入遗产管理程序
执行人
/遗嘱
管理人
部分
PRs
Personal Representatives
个人代表
包括两类人
Executors (执行人)：由遗嘱指定。
Administrators (遗产管理人)：在无遗嘱 (Intestacy) 时由法律指定。
关键限制：人数上限同一份遗产的遗产执行人（Executors）或者管理人最多不能超过 4 人。
递补效力
当首位遗嘱执行人（Executor）无法或不愿履职时，如何正确启动替补机制。
放弃任命
(Renunciation)
通过正式签署放弃声明 (Renunciation)，妻子在法律上被视为从未被任命。这直接满足了遗嘱中的“但书” (Proviso)，即首位执行
人不愿担任，从而激活了儿子的任命资格。重要前提：不得干预 (Intermeddling)
看到“Executor”题目时，请立即判断任命结构：如果是 A and B (Jointly) ➡️ 一方不想干，通常选 Power Reserved。
如果是 A, but if not, then B (Substitutional) ➡️ A 不想干，必须选 Renunciation 才能让 B 上位。
放弃执行权
Renunciation
遗嘱执行人（Executor）在接受任命之前，有权签署《放弃契据》（Deed of Renunciation）来拒绝担任该职位。
例外：干预遗产 (Intermeddling) Intermeddling 指的是某人在获得遗嘱认证（Grant of Probate）之前，实施了表明其有意接受遗嘱执行人职责的
行为。关键规则：一旦遗嘱执行人“干预”了遗产事务，他们就丧失了放弃（Renounce）的权利。
仅仅出于人道主义（如安排葬礼）通常不算干预，但以下行为通常被视为干预：
⚠️经营死者的生意：继续运营其公司或店铺。 ⚠️处理债务：向债务人收款或偿还死者债务。
⚠️对外宣称：向第三方（如银行、债权人）声称自己是遗嘱执行人（Holding oneself out as executor）。
常见误区
(Distractors)
❌ 误区 1：只要没拿到 Grant 就可以放弃
纠正：放弃的截止时间点不是 Grant 的签发，而是“干预行为”的发生。一旦干预，就不能回头。
❌ 误区 2：只联系商业债权人不算干预
纠正：无论是处理商业资产还是个人资产，只要是以执行人身份管理遗产，都算干预。
❌ 误区 3：必须有两名执行人
纠正：虽然某些信托（如土地）需要两名受托人，但遗嘱认证申请本身一名执行人即可。且这不影响放弃的规则。
对比：擅自干预
遗产的法律责任
在英国法中，如果一个人没有获得法律授权（既不是遗嘱指定的执行人，也未获得遗产管理书），却擅自处理死者的资产，此人被称
为 Executor de son tort（Executor of his own wrong）。
严格责任 (Strict Liability) 作为不法干预者，他对遗产负有受托责任。如果他的干预导致遗产受损，他必须个人赔偿这笔损失。
执行人指定
下一任
如果最后一位幸存的遗嘱执行人（Last surviving executor）去世，并留有遗嘱指定了自己的执行人，那么这位新执行人将自动成为原立遗嘱人的
执行人。
链条断裂
(Breaking the Chain)
虽然 H2 有资格，但他对岳父怀有敌意，表示“绝不帮忙”。如果 H2 拒绝接受 D2 的遗嘱认证，或者专门针对 T 的遗产签署
放弃声明 (Renunciation)，代表链就会断裂。结论：代表链断裂，现在没有遗嘱执行人。此时启动管理人的程序。
管到一半执行人死了，
谁来接手？
(Grant de bonis non)
由于遗产只管理了一部分（Partly administered），需要申请一种特殊的许
可：Grant de bonis non administratis（简称 Grant de bonis non）
bonis non只覆盖“剩余未管理财产”，而不是重新管理全部遗产；申请人通常为下一顺位有权管理遗产的人（如已故PR的遗产代表或剩余受益
人），并且新PR的权力范围仅限于接管未完成部分，延续原遗产管理链条
遗产管理人
Administrator
当遗嘱中指定的遗嘱执行人 (Executors) 全部死亡或放弃职责 (Renounce) 时，谁有权申请成为遗产管理人 (Administrator)？
申请
顺序
优先级
递减
1. 遗嘱执行人
如果存在有效遗嘱且执行人具备资格且愿意接受任命，则优先申请Probate，原则上排在最高位，
因为其权力直接来源于遗嘱本身
2. 剩余遗产受托人
(Trustee of residuary estate)
如果执行人无法或不适任，则可能由遗嘱中指定的残余遗产受托人申请，
前提是遗嘱结构允许其介入遗产管理。
3. 剩余遗产受益人
(Residuary beneficiary)
*包含终身权益持有人
(Life Tenant)
若没有可用执行人或受托人，残余遗产受益人（包括终身权益持有人）可以申请Letters of Administration，
因为其对遗产剩余部分具有最大利益关系。
4. 剩余遗产受益人的遗产代理人如果上述受益人已死亡，则由其遗产代理人代位申请，体现“利益延伸原则”。
5. 遗赠受益人 (Legatee) 或债权人
如果前述所有人均不存在或不申请，则最后才由一般遗赠受益人或债权人申请，
以确保遗产最终有人管理与清偿。
涉及未成年人权益 (Minor Interest) 凡涉及未成年人权益或终身权益 (Life interest) 的遗产管理，法院通常会倾向两名管理人（Administrators）。
资产拨用 (Appropriation) PRs 可以将遗产中的特定资产分配给受益人，以清偿其应得的遗产份额，前提是不能损害其他受益人的利益。
违反义务的情况
Devastavit (Waste)挥霍/浪费导致遗产资产价值减少或灭失(Loss to Estate)
Breach of Duty违反信托义务利用职务之便获取个人利益(Unauthorised Profit)
受益人
部分
未知（Unknown）
债权人和受益人
PRs 在《伦敦公报》(London Gazette) 和当地报纸刊登通知，给予至少2个月的索赔期。期满后，PRs 可按其已知的索赔分配遗产，无
需对未回应的未知人士负责。s. 27 Trustee Act 1925
已知但失踪的受益人(Known but missing Son)必须采取额外措施。例如委托调查、联系亲属、查询官方记录等
变更契据
(Deed of
Variation)
受益人可以通过变更契据（Deed of Variation）改变遗嘱或无遗嘱继承规则下的财产分配，法律将视为死者直接将财产留给了新的受益人。
时间限制：必须在死者死亡后2年内作出，否则不能享受税务穿透效果，只能作为普通转赠处理。
法律效果“backdating fiction（法律拟制回溯）”，避免两次遗产税或资本利得税触发，使税负按新的分配路径重新计算
限制与要求
必须由所有受影响且年满18岁的受益人同意并签署，且不能是对已接受利益的单方面撤销；
同时一旦完成，对税务机关具有约束力，但必须符合法定形式（书面+签署+明确变更内容+相关税务声明）
没收规则
(The
Forfeiture
Rule)
如果一个人非法杀害(unlawfully kills)了另一个人，杀人者将被剥夺继承受害者遗产的权利。
对联权共有
(Joint Tenancy)
的影响
通常情况下，联权共有人享有生存者取得权 (Right of Survivorship)，即一方去世，另一方自动获得全部财产。但是，
当发生非法杀害时，没收规则会产生以下法律后果：杀人行为在衡平法上导致联权共有断绝/分割 (Severance)。联权
共有 (Joint Tenancy) 转变为分权共有 (Tenancy in Common)。
Dependants' Claims
受养人请求权
当一个人认为遗嘱或无遗嘱继承规则（Intestacy Rules）未能为其提供合理的经济给养时，可以向法院提出申索。
申索必须在遗嘱认证/管理书授予（Grant of Representation）之日起的 6个月内提出。
什么是“供养”
(Maintenance)?
如果死者在去世前，向某人提供了实质性的金钱或有价物贡献（substantial contribution in money or money's worth），且
不是为了换取等价回报，则该人被视为受供养。
类别：
配偶或民事伴侣 (Spouse/Civil Partner)
未再婚的前配偶/前民事伴侣
同居者 (Cohabitant, 需去世前同居满2年)
子女 (Child) 或被视为子女的人
受养人 (Dependant)：即在死者去世前，受死者全部或部分供养的人。
SQE 答题技巧 (Exam Strategy)
看到 "Clean Break" (彻底分手) ➡️ 前配偶无权申索。看到 "Siblings" (兄弟姐妹) ➡️ 除非被供养，否则无权申索。
看到 "Adult Child" (成年子女) ➡️ 检查是否有残疾或贫困。如果经济独立，通常不会获赔。
看到 "Paying fees/money" (支付费用) ➡️ 触发 s. 1(1)(e) 受养人条款，这是最强的申索理由。
当有人质疑遗嘱的有效性时
1. 异议登记 (Caveat) 由质疑者 (Caveator) 提出，目的是阻止法院签发遗嘱认证 (Grant of Probate)。有效期6个月。
2. 警告 (Warning) 由遗嘱执行人/申请人发出。要求质疑者在规定时间内（通常为14天）说明理由，否则异议登记将被移除。
3. 登记应诉 (Appearance) 质疑者必须采取的行动，以回应“警告”并维持异议登记的效力。
谁有资格“登记应诉”？
“相对立的权益”(Contrary Interest) 这意味着如果当前的遗嘱认证申请失败（即遗嘱无效），质疑者
的处境会变好（通常指能分到钱或分到更多钱）。
配偶与民事伴侣
的索赔标准
只要在死亡时，双方在法律上仍处于民事伴侣关系中（即未下达最终的 Decree of Dissolution），幸存方即拥有作为“民事伴侣”索赔的资格。
供给标准
配偶/民事伴侣标准
(Spousal Standard)
合理预期的经济供给，不限于维持生活所需。
(Whether or not required for maintenance)
赡养标准
(Maintenance Standard)
仅限于维持生活所需的合理经济供给。
(适用于子女、同居者等其他申请人)
重要
遗嘱
解释
财产禁反言
(Proprietary
Estoppel)
三个核心要素：
保证 (Assurance/Promise)：做出了明确的承诺。
信赖 (Reliance)：申索人必须是基于该承诺而采取行动。
损害 (Detriment)：因信赖承诺而遭受了损失（如辞职、搬家）。
务必检查“承诺”与“损害行为”的先后顺序。如果是过去的对价 (Past Consideration) 或行为发生在承诺之前，则无法构成信赖。
例如父亲长期对儿子说“你在农场帮我干活，将来这个农场一定留给你”，儿子因此多年无偿或低薪在农场工作并投入大量时间与机会成本
（reliance + detriment），但父亲去世后遗嘱却把农场留给第三人或完全没有写给儿子，此时儿子可以对遗产提出Proprietary Estoppel请求
共同
死亡
规则
"Seniority Rule"（长者优先原则）：当两人同时死亡且无法确定先后顺序时，法律推定：年长者先死 (The elder died first)
注意：即使是未婚伴侣 (Unmarried Couple)，该规则同样适用。未婚身份主要影响的是遗产税 (IHT) 中的配偶豁免权 (Spouse Exemption) ——未
婚伴侣之间没有豁免权，因此年长者传给年幼者的资产可能会被征税，随后年幼者传给女儿时可能再次被征税（取决于具体时间间隔和双重收费减
免规则），但死亡顺序的推定始终不变。
遗产代理人的
Capital Gains
Tax
CGT 免税额
主体归一原则：无论有多少位遗嘱执行人（Executors）或遗产管理人（Administrators），整个遗产（Estate）被视为单一纳税主体。
免税额度 (Annual Exempt Amount)：遗产享有全额年度免税额（与个人标准相同），而不是像信托（Trusts）那样通常只有一半。
时间限制 (Time Limit)：
1. 逝者去世当年的纳税年度 (Tax year of death)
2. 随后的两个纳税年度 (Following 2 tax years)
免税额有效期图解
逝者去世之日 (Date of Death) 享有全额免税额
随后的第 1 个纳税年度享有全额免税额
随后的第 2 个纳税年度享有全额免税额
第 3 年及以后无免税额 (No AEA)
CGT税率
一般资产：20%
房产：28%（旧规则）或调整后统一较低比例（2024后部分调整为24%）
误区
(Common Pitfalls)
不要按人头分：即使有 4 个遗嘱执行人，免税额也只有 1 份
不要混淆信托：大多数受托人（Trustees）只享有个人免税额的 50%。但遗产代理人（PRs）在头三年享有 100%。
注意时间：如果遗产管理拖延超过了“去世当年+2年”，之后再出售资产，免税额将降为 0。
无遗嘱继承
Order of Entitlement
法定继承顺序
1.配偶 / 民事伴侣 (Spouse/Civil Partner)
2.直系后代 (Issue)
3.父母 (Parents)
4.全血缘兄弟姐妹 (Whole blood siblings)
5.半血缘兄弟姐妹 (Half blood siblings)
6.祖父母 (Grandparents)
7.全血缘叔伯姑姨 (Whole blood uncles/aunts)
8.半血缘叔伯姑姨 (Half blood uncles/aunts)
👑.王室 (The Crown) - Bona Vacantia
Intestacy Rules
无遗嘱继承规则
总体结构（核心逻辑：先配偶，再直系，再旁系）
Spouse/Civil Partner → Children → Parents → Siblings → Extended family → Bona vacantia（国家）
有配偶 / 民事伴侣的情况
1️⃣ 有配偶 + 有子女
配偶获得：个人动产（personal chattels）
£322,000 法定遗产（statutory legacy）
剩余遗产的一半（50%）
子女获得：剩余另一半，按人数均分（per stirpes信托持有）
个人动产 (Personal Chattels) 指所有有形动产，但不包
括：金钱或货币证券 (Money or securities for money)主
要用于商业用途的财产
仅作为投资持有的财产 (Held solely as an investment)
2️⃣ 有配偶 + 无子女 👉 配偶继承全部遗产
无配偶情况
1️⃣ 子女（Children）平均分配若子女先死亡 → 其子女（孙辈）代位继承
2️⃣ 父母（Parents）双方平分只剩一方 → 全部继承
3️⃣ 兄弟姐妹（Siblings）分两类：全血兄弟姐妹（whole blood）半血兄弟姐妹（half blood）
规则：全血优先若兄弟姐妹已死亡 → 其子女代位继承
4️⃣ 祖父母（Grandparents）平均分配注意：祖父母比兄弟姐妹低一级
5️⃣ 叔伯姑舅（Aunts & Uncles）
再细分同样代位规则
eg: 已故全血亲姨母的子女 (Child of full-blood Aunt)
优于母亲的半血亲姐妹 (Mother's half-sister)
6️⃣ 更远亲属cousins等继续往下
7️⃣ 无任何亲属财产归国家
关键考试点
1. 未婚伴侣没有继承权同居多年也不算只能通过遗嘱或1975年法案（family provision）
2. stepchildren 不自动继承继子女不属于 intestacy category
3. “按亲等停止原则”只要某一类有任何人存活 → 不再往下
4. 代位继承（representation）子女可以“代替”已死亡父母继承
分类
部分无遗嘱继承
(Partial Intestacy)
因为遗嘱无法处理实质财产，财产必须按照无遗嘱继承规
则 (Intestacy Rules) 分配。但由于遗嘱执行人（律师事务所）的任命仍然有
效，这种情况被称为部分无遗嘱继承 (Partial Intestacy)，而非完全无遗嘱。
例子
1️⃣ 遗嘱只处分部分资产
2️⃣ 受益人死亡且没有替代条款（lapse）
3️⃣ residue（残余财产）没有有效处分
4️⃣ 遗嘱部分无效
Total Intestacy完全无遗嘱继承死者没有任何有效遗嘱，或遗嘱全部无效
Tax Planning
Considerations
（税务规划）
Inheritance
Tax
遗产税
定义：是英国对个人死亡时遗产价值以及部分生前赠与征收的一种税。
三种应税转移
Death Estate死亡时遗产
Chargeable Lifetime Transfers (CLTs)生前应税转移（主要为多数终身信托）
Potentially Exempt Transfers (PETs)潜在免税赠与（通常为个人对个人赠与）
遗产税
税率
Death Estate0.4 对超过 Nil Rate Band (NRB) 的应税遗产征收。
Lifetime Charge（CLT）0.2
生前立即征收，适用于超过 NRB 的部分。
若赠与人在 7 年内死亡，需按 40% 重新计算，并抵扣已缴 20%。
超过 Nil Rate Band 的 PET（7 年内死亡）最终按 40%（可适用 Taper Relief）
Nil Rate Band（NRB，免税额）
当前门槛：每人的零税率区间（Nil Rate Band）为 £325,000。
税率规则：
低于 £325,000 的部分：0% (Nil Rate)。
超过 £325,000 的部分：通常按 40% 征收。
百分比转移原则
当先去世的配偶（丈夫）未充分利用其零税率区间时，
未使用的百分比（而非具体金额）可以转移给后去世的配偶（妻子）。
Spouse Exemption（配偶免税）
一般：赠与配偶或民事伴侣（Civil Partner）通常完全免征遗产税。
条件
婚姻或民事伴侣关系有效；
接受赠与的一方通常为英国税务居民（SQE 主要掌握一般规则）。
无限额，遗产多少都可以
Charity Exemption
慈善免税
向慈善机构（Charities）或符合条件的非营利组织捐赠的资产，属于豁免转让 (Exempt Transfers)，完全免除遗产税。
减免税率 (Reduced Rate)：如果捐赠金额超过了净遗产的 10%，那么剩余的应税遗产所适用的 IHT 税率会从 40% 降至 36%。
Potentially Exempt Transfers
(PETs) 潜在免税转让
指个人（Individual）在世时向另一位个人赠与资产。之所以称为“潜在”豁免，是因为它的税务状态取决于赠与人是
否能再活7年。个人赠与个人（Individual → Individual）。
区分两种转让：PET (给个人): 赠与时永远不交税 (No immediate IHT)。LCT (终身应税转让，如给信托): 赠与时可能
立即产生 20% 的税 (Lifetime Chargeable Transfer)。
Chargeable
Lifetime
Transfer
（CLT）
向大多数终身信托（Lifetime Trust）转移财产。
规则
超过 NRB 的部分立即按 20% 缴纳遗产税；
若赠与人在 7 年内死亡，还可能补缴税款至死亡税率。
eg Tom 将 £500,000 转入一项 Discretionary Trust，前 £325,000 适用 NRB，剩余 £175,000 按 20% 缴税，应缴 £35,000。
七年规则
适用于
PET CLT
赠与发生 (Day 0) 此时不立即征税，成为 PET。
0 - 3 年内去世赠与失败，全额计入遗产税计算（按死亡时税率）。
3 - 7 年内去世赠与计入遗产，但可享受 Taper Relief（递减救济）。
存活超过 7 年赠与完全免税 (Exempt)，不再计入遗产。
Gift with Reservation of Benefit（GROB，保留利益赠与）赠与人虽然形式上赠与财产，但仍继续享有其利益
快速连续继承减免
Quick Succession Relief
(QSR)
定义：当同一笔资产在短时间内（5年内）连续发生两次因死亡而导致的遗产转移时，为了避免对同一资产
重复全额征税，法律提供的一种遗产税（Inheritance Tax, IHT）减免机制。
两次死亡间隔时间
减免比例 (Percentage)
1年以内 100%
1年 - 2年 80%
2年 - 3年 60%
3年 - 4年 40%
4年 - 5年 20%
在做此类题目时，请按以下步骤检查：第一次死亡是否交了税？ (QSR 的前提是第一次转让增加了遗产税负担)。
两次死亡间隔是否在5年内？ (超过5年无减免)。计算具体年限：确定减免档位 (100%, 80%, 60%, 40%, 20%)。
*注：QSR 减免的是第二次死亡时应缴的税款，而不是退还第一次的税款。
遗产税与 Probate（遗嘱认证）的关系遗产税通常需要先支付全部税款或至少支付到期应缴部分，执行人才能申请 Grant of Probate（遗嘱认证）
Direct Payment Scheme（直接支付计划）
执行人可以填写表格（Form IHT423），授权持有死者资金的银行直接将税款转给 HMRC。
该计划仅适用于参与该计划的英国银行或建筑协会（UK banks/building societies）。
常考
例子
死亡
遗产
联合租户房屋
Joint Tenancy
虽然根据“生存者取得权” (Right of Survivorship)，房屋会自动转给幸存的同居伴侣，不经过遗嘱认
证 (Probate)，但在税务 (IHT) 层面，死者所占的份额（通常视为50%）必须计入死亡遗产。
摩托车Donatio Mortis Causa (临终赠与) 它属于死亡遗产的一部分。
人寿保险收益死者在去世时不再拥有该资产的受益权，因此它不进入死亡遗产。
£20,000 现金礼物
Lifetime Gift / PET
(生前赠与)
这笔钱在死者生前（去世前5天）已经完全赠与给了表亲。由于这笔钱在去世时已不再属于死者，
它不属于“死亡遗产”这一特定类别的资产。
虽然因为死者在赠与后7年内去世，这笔赠与作为 Failed PET 可能需要缴纳遗产税（或消耗免税额度）
豁免遗产 (Excepted Estates)
如果遗产属于“豁免遗产”（Excepted Estate），则无需向税务局（HMRC）提交完整的遗产税账户（IHT400），流程更为简化。
标准
居籍 (Domicile)：死者必须死于英国 (UK) 居籍。
价值 (Value)：遗产的总值 (Gross Value) 不得超过遗产税起征点（Nil Rate Band, 通常为 £325,000）。
遗产税计算顺序
1.确定死亡遗产（Death Estate）；
2.加入 7 年内应纳税的 PET 和 CLT；
3.扣除 NRB（£325,000）；
4.适用各种免税（如 Spouse Exemption、Charity Exemption）；
5.计算适用税率（20% 或 40%）；
6.如符合条件，再适用 Taper Relief 或其他减免。
遗产税
支付
谁负责
支付遗产税？
由遗嘱执行人（Executor）或遗产管理人（Administrator）负责向英国税务海关总署（HMRC）申报并缴纳，而不是由
受益人直接承担。税款原则上从遗产（Estate）中支付，而不是由执行人个人承担（除非存在特殊责任）
如果资产已经分配给受益人而税款未缴，HMRC 有权直接向受益人追讨。
何时支付？ 截止日期：死亡发生当月结束后的6个月末。Six months after the end of the month in which death occurs.
支付
方式
一次性付款（Lump Sum Payment）大多数资产对应的遗产税应一次性缴清
分期
支付
对于某些“非流动性资产” (Illiquid Assets)，法律允许分 10 年分期支付 (Instalments)。
开始时间 (Start Date):
第一期付款的截止日期是常规的IHT截止日期，即死亡当月结束后的6个月 (6 months after the end of the month of death)。
可分期资产
土地和建筑物 (Land and buildings) - 最常见的考点（如死者的房产）。
非上市公司的股份 (Shares in unquoted companies)。控股股份 (Controlling holding of shares)。
企业或企业权益 (A business or an interest in a business)。
*注：如果资产在分期付款期间被出售（例如房子卖了），剩余的所有税款和利息必须立即付清。
逾期付款
如果未能在法定期限内缴纳遗产税，HMRC 将从到期日起计收利息，
因此即使 Probate 尚未签发，也不能无限期拖延缴税。
eg
Tom 的主要遗产是一栋价值 £900,000 的住宅，遗产税较高，但执行人暂时无力出售房屋筹款。由于房屋
属于可分期缴税的资产，执行人申请 10 年分期付款，第一期税款于法定截止日前缴纳，其余税款每年支
付一次。第三年房屋出售后，剩余未缴税款立即到期，执行人一次性缴清全部余额
遗产税 (Inheritance Tax)
的扣除项
公式：遗产总值 (Gross Estate) － 丧葬费用与债务 (Funeral Expenses & Debts)＝应税遗产净值 (Net Estate)
✔按揭贷款 (Mortgage) 死者生前欠下的债务，属于遗产的负债。
✔所得税账单 (Income Tax Bill) 死者生前未付的税款，视为对税务局的债务。
✔信用卡账单 (Credit Card Bill) 典型的无担保债务，可全额扣除。
✔葬礼费用 (Funeral Costs) 虽然发生在死后，但法律特别允许扣除合理的葬礼费用。
✔Income Tax Bill（未缴所得税）
✔Administration Expenses（遗产管理费用），如律师费 (Solicitors' costs) 和遗嘱认证费 (Probate fees)
遗产
估值
遗产税资产
判定规则
一个人的“遗产”(Estate) 是指其在紧接死亡前 (Immediately before death) 享有的所有实益权利 (Beneficial entitlement) 的资产总和。
为什么是
“紧接死亡前”？
Joint Tenancy (联合共有): 死者在死亡前一刻拥有不可分割的份额，死亡时通过生存者取得
权 (Survivorship) 自动转移给他人，但其份额价值仍需计入遗产税计算。
Life Interest (终身权益): 如果死者在某信托中享有终身占有权益 (Interest in Possession)，该资产的资本价值
通常也会被视为其遗产的一部分（尽管法律所有权在受托人手中）。
例子： Tom 的父亲设立一项信托，由受托人持有一栋价值 £1,000,000 的房屋，并规定 Tom 终身享有居住和收
取租金的权利，Tom 去世后房屋转归其子女。虽然房屋始终由受托人持有法律所有权，但由于 Tom 在死亡前享
有 Interest in Possession，该房屋的资本价值通常会计入 Tom 的遗产税遗产。
一般原则 (General Rule) 遗产资产的价值通常是死者去世当日的公开市场价值 (Open Market Value)。
成套资产估值当死者拥有一套物品（如一对花瓶、一套邮票、一套家具），且这套物品作为一个整体的价值高于单独出售的总和时，必须按整体进行估值。
专业估值
房地产（Land and Buildings）
未上市公司股份（Unquoted Shares）
企业资产（Business Assets）
艺术品、古董及收藏品（Works of Art and Antiques）
因死亡导致的价值变动
Key Person Discount
（关键人物折价）
如果在死者去世的同时，由于其死亡这一事实，导致资产价值发生了变化（增加或减少），这种变化应当被考虑在内。这在商业评
估中常被称为Key Person Discount（关键人物折价）。这种因死亡直接导致的价值暴跌是可以被税务局接受并计入估值的。
上市股票
（Quoted Shares）
四分之一法则 (The Quarter-up Rule) 估值应取去世当日股票最低成交价与最高成交价之间差额的四分之一，加上最低成交价。
价值 = 最低价 + ¼ (最高价 - 最低价)
年度豁免额
(Annual Exemption)
每个人在每个税务年度（Tax Year）拥有 £3,000 的年度豁免额。
如果当年的免税额未使用，可以结转 (Carry Forward) 至下一年。
限制：只能结转一年。如果第二年仍未使用，则该额度失效，不可累积到第三年。
小额赠与豁免
Small Gifts Exemption
只要满足以下条件，
赠与是完全免税的（Exempt）
金额限制：每位受赠人（Recipient）每个纳税年度不超过 £250。
人数限制：没有限制。你可以给无数人每人 £250。
条件：该受赠人没有使用你的其他豁免额度（如年度豁免）。
注意：同一受赠人不得同时享受 Small Gifts Exemption 与其他 IHT 豁免（如 Annual Exemption）
eg: 不能与 Annual Exemption 重复使用
Tom 在同一税务年度向女儿赠与 £3,250，其中希望以 £3,000 适用 Annual Exemption，剩余 £250 再适用 Small Gifts Exemption。这是不允许
的，因为同一受赠人不能同时适用 Small Gifts Exemption 和其他遗产税豁免。因此，Tom 只能适用 Annual Exemption，不能再对同一受赠人的
£250 适用 Small Gifts Exemption。
政党豁免
（Exemption for Political Parties）
向政党（Political Parties）的赠与或遗赠通常是免税的（Exempt）,该政党必须在赠与发生前的最后一次大选（General Election）中
满足以下任一条件：两名议员当选或者一名议员当选 + 15万张选票
国家机构豁免
向特定的国家机构（National Institutions）进行的捐赠属于Exempt Transfers（豁免转让）。适用对象包括：国家美术馆 (National Gallery)大英博
物馆 (British Museum)国家信托 (National Trust)大学及大学学院
Residence
Nil Rate Band
住宅免税额
定义：当死者将其住宅（Qualifying Residential Interest）留给直系后代（Direct Descendants）**时，除普通 Nil Rate Band（NRB）外，还可享
有额外的免税额度。
免税额度
目前每人可享有：Nil Rate Band (NRB)：£325,000
Residence Nil Rate Band (RNRB)：£175,000
因此，符合条件时：每人最高可享有 £500,000 的免税额度（£325,000 + £175,000）。
夫妻或民事伴侣之间未使用的 NRB 和 RNRB 一般都可以转移（Transferable）给幸存配偶，因此第二位去世时，家庭最高可享有：
£1,000,000 的总免税额度（2 × £500,000）
满足以下条件
死者拥有符合条件的住宅（Qualifying Residential Interest）；
住宅属于死者遗产的一部分；
住宅被继承给直系后代
（Closely Inherited）；
可享受 RNRB 的受益人通常包括：子女（Children）继子女（Stepchildren）收养子女
（Adopted Children）寄养子女（Certain Foster Children）孙子女及其他直系卑亲属
（Grandchildren and Further Lineal Descendants）
一般不包括：兄弟姐妹侄子侄女朋友慈善机构
符合其他法定条件（如未因高额遗产而被全部削减）
高额遗产削减（Tapering）
如果死者的净遗产（Net Estate）超过 £2,000,000，RNRB 将开始减少（Taper）
净遗产每超过 £2，RNRB 减少 £1。
补充了解：Downsizing Addition
（缩小住房补充免税）
如果死者在生前出售了较大的住宅，搬入较小的住宅，甚至不再拥有住宅，只要符合相关法定条件，其继承
人仍可能获得全部或部分 Residence Nil Rate Band。
Business
Property
Relief
商业财产
减免
1. 持有期要求 (Ownership Condition)：去世前必须持有相关资产至少 2年。少数特殊情形如配偶继承后再死亡除外
2. 减免比例
Rates
of Relief
100%
减免
✔ 独资企业（Sole Trade）
✔ 合伙企业权益（Interest in a Partnership）
✔ 非上市公司股份（Unquoted Shares），无论持股比例多少
✔ AIM（Alternative Investment Market）股票（在 IHT 中通常视为 Unquoted Shares，符合条件时可享 100% BPR）
50%
减免
✔ 上市公司的控股股份（Controlling Holding of Quoted Shares），一般指拥有足以控制公司的股份（通常超过 50% 的表决权）
✔ 死者个人拥有，但供其独资企业、合伙企业或受其控制公司使用的土地、建筑物或机器
Agricultural Property Relief
农业财产减免
1.时间门槛
(Minimum Period)
自用 (Occupied by Transferor): 死者本人用于农业用途。要求：去世前 2 年
他用 (Occupied by Another): 死者拥有，但由他人用于农业（如出租）。要求：去世前 7 年
2. 宽免额度 (Rate of Relief)
100% 宽免
✔ 死者拥有空置占有权（Vacant Possession）
✔ 农场由死者自己经营（self-farming）
✔ 1995 年 9 月 1 日之后签订的农场商业租赁（Farm Business Tenancy, FBT）
50% 宽免
✔ 1995 年 9 月 1 日之前签订的旧租约
✔ 且地主在未来 24 个月内无法获得空置占有权
范围农业建筑（如谷仓、牲畜棚、拖拉机库）只要用于农业经营，通常与土地一起享受 APR
区分
记住 100% 是常态：在现代 SQE 考题中，除非明确提到这是“1995年以前的旧租约”，否则如果是自己经营或现代租
约，减免比例通常都是 100%。
林地减免
如果逝者拥有林地（Woodland），遗产执行人可以申请一项特殊的减免，称为 Woodlands Relief。当拥有林地的人去世时，其受益人可以选择将
木材（Timber）的价值从遗产总额中排除，暂不缴纳遗产税。木材价值可以从死亡时的遗产中暂时排除，从而延迟缴纳遗产税，而不是永久免
税。
遇到涉及 Woodland / Timber 的 IHT 题目，请记住以下逻辑链条：默认状态：木材价值可从死亡时的遗产中扣除（需申请）。
条件：逝者通常需拥有该林地满 5 年（或者是通过赠与/继承获得的）。后果：不是免税，而是延期 (Deferral)。卖树分钱时，才交税。
区分：地皮 (Land) 还是要交税的！
Tax-efficient Drafting
节税起草
定义：通过合法税收规划（tax planning）+ 遗嘱结构设计（will drafting）+ 生前安排（lifetime planning），把遗产尽量导向免税/减免/递延结构。
工具
价值转移必须满足以下条件
是一项财产处置（Disposition）；
导致了转移人（Transferor）的遗产价值减少。
补充:
资本利得税
Capital
Gains
Tax, CGT
资本利得计算公式：Capital Gain = Disposal Value − Acquisition Cost（Base Cost）
死亡不是处置 (Death is not a disposal)：立遗嘱人去世时，不产生 CGT。
取得成本重置
Revaluation on death
死亡前所有资本增值全部消失。个人代表 (PRs) 取得资产的成本被视为去世当日的市场价值（即遗嘱认证价值 Probate Value）
例子：Tom 买房花 £300,000。死亡时房屋价值 £950,000。PR 的取得成本：£950,000（不是 £300,000）。
转让给受益人无税 (No CGT on transfer to beneficiary)： PRs 将资产转让给受益人时，不视为应税处置。
受益人直接继承 PRs 的取得成本（即 Probate Value）。
受益人以后出售资产：CGT = Sale Price − Probate Value
区分：
赠与
即处置
一般规则 (General Rule)：在英国税法中，将资产赠与他人（配偶/民事伴侣除外）被视为按市场价值进行的处置 (Disposal at Market Value)
这意味着，如果客户赠与的资产（如房产、股票）自购买以来已经增值，那么在赠与发生的当下，赠与人（客户）就需要缴纳资本利得税
eg: Tom 买入股票：£40,000现值：£130,000Tom 免费送给儿子。
税法认为：Tom 以 £130,000 出售。资本利得：£90,000因此：Tom 需要缴纳 CGT。
配偶/民事伴侣例外, No Gain / No Loss Rule, 受赠人直接承继赠与人的原始取得成本（Original Base Cost）